

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Aplicables a la contratación de servicios y compra de productos

Isoesthetic | Vigencia: 2026 | Medellín, Colombia

Estos Términos y Condiciones Generales de Isoesthetic, en adelante "**Términos y Condiciones**" o "**T&C**", son aplicables a la contratación de los servicios prestados por, o la compra de productos al Proveedor, así como los derechos y obligaciones de la Organización y el Proveedor. Al ser contratado para la prestación de cualquier servicio o la compra de productos, el Proveedor acepta expresamente estos Términos y Condiciones, así como la Política de Privacidad y cualquier otra política adicional que aquí se mencione.

No tendrán efecto y se considerarán como no escritas las condiciones y especificaciones que el Proveedor incluya en notas de entrega, facturas u otros documentos cruzados entre las Partes y que contradigan las condiciones establecidas en estos T&C.

2. DEFINICIONES

Las siguientes definiciones podrán ser usadas en singular o plural en estos Términos y Condiciones:

- 2.1. Área Administradora:** Área de la Organización encargada de supervisar el cumplimiento en la entrega o desarrollo a satisfacción de los bienes y/o servicios.
- 2.2. Dato Personal:** Es toda información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables (información personal de clientes, colaboradores, proveedores, pacientes).
- 2.3. Dato personal de categoría especial:** Son los datos personales sensibles o de menores de edad.
- 2.4. Dato personal sensible:** Son los datos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
- 2.5. Documento de Compra:** Documento unilateral emitido por la Organización que formaliza una relación contractual donde se fijan precios, plazos y condiciones específicas para la prestación de un servicio o la compra de productos al Proveedor, incluyendo sus respectivos anexos. Tales como: Órdenes de Compra, Cartas de Aceptación de Ofertas, Acuerdos Comerciales y Órdenes de Servicio.
- 2.6. Encargado:** Es la persona física o jurídica que trate datos personales por cuenta del Responsable del tratamiento.
- 2.7. Organización:** Isoesthetic y/o cualquiera de sus compañías relacionadas que emita el Documento de Compra sujeto a estos Términos y Condiciones.
- 2.8. Oferta:** Propuesta comercial de los servicios y/o productos presentados por el Proveedor a la Organización.
- 2.9. Parte/s:** Es la Organización y el Proveedor individualmente considerados y en plural, la Organización y el Proveedor considerados de manera conjunta.

2.10. Proveedor: Persona natural o jurídica que presta un servicio o provee un producto y a cambio recibe una contraprestación.

2.11. Responsable: Es la persona física o jurídica que de forma independiente o en conjunto decide y determina los fines de tratamiento de los datos personales.

2.12. Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, conservación, modificación, consulta, utilización, comunicación, supresión o destrucción.

3. VIGENCIA

La vigencia de estos Términos y Condiciones entre las Partes será el plazo establecido en el Documento de Compra. El Documento de Compra no tendrá renovación automática. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá dar por terminada la relación contractual de acuerdo con las causales de terminación aquí establecidas.

4. ALCANCE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Constituyen obligaciones del Proveedor las cantidades, precio total o unitario, fecha(s) de entrega, lugar(es) de entrega y/o plazo de duración o vigencia de la contratación de los bienes y/o servicios, entre otras, consignados en el Documento de Compra.

La Organización está facultada para supervisar el proceso de prestación del servicio y/o de las instalaciones donde opera el Proveedor.

La Organización podrá modificar los lugares, cantidades y/o fechas de entrega inicialmente señaladas en el Documento de Compra con base en sus necesidades, informando al Proveedor con anticipación. En caso de que la Organización requiera ajustes mayores o la prestación de nuevos servicios, los mismos serán objeto de un nuevo Documento de Compra.

5. VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

El precio de los bienes y/o servicios será el acordado por las Partes y se deberá establecer en el Documento de Compra.

El valor será pagado de acuerdo con las condiciones establecidas en el Documento de Compra, previa la correcta radicación de la factura por medio electrónico o en la dirección indicada por la Organización, junto con la aprobación y confirmación de la entrega de los bienes y/o servicios por parte del Área Administradora.

En caso de existir gastos correspondientes a viajes y/o viáticos, los mismos deberán ser previamente aprobados por escrito por parte de la Organización, informando las condiciones en las que serán asumidos y los montos máximos permitidos.

6. IMPUESTOS

Cada Parte será responsable de aquellos impuestos, tasas o contribuciones que le correspondan de conformidad con las normas tributarias vigentes aplicables, al igual que del cumplimiento de todas las normas tributarias que le sean aplicables en razón de su actividad, practicando las retenciones a que hubiere lugar sobre los pagos o abonos en cuenta que se realicen con ocasión al cumplimiento del Documento de Compra.

7. FACTURACIÓN

El Proveedor deberá emitir sus facturas de conformidad con la legislación tributaria vigente. La facturación se hará por períodos mensuales vencidos con corte desde el primero hasta el último día del mes inmediatamente anterior, salvo que se acuerde un esquema distinto en el Documento de Compra.

En el evento en que se identifiquen errores en facturación, las facturas podrán ser corregidas en el siguiente período de facturación mediante la emisión de una factura por el monto pendiente o una nota de crédito a favor de la Organización.

En caso de requerirse, la tasa de cambio para efectos de cualquier conversión de moneda será la TRM del día del cierre de facturación (último día hábil de cada mes).

8. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

El Proveedor se obliga a prestar los servicios y/o suministrar los bienes de acuerdo con lo establecido en el Documento de Compra y a cumplir con todas las obligaciones y/o especificaciones de carácter técnico, administrativo, fiscal, laboral y legal que resulten aplicables. En particular:

- Adjuntar copia de los documentos soporte que prueben la titularidad y vigencia de las licencias, permisos, registros y/o certificaciones inherentes a su actividad. La Organización se reserva el derecho de verificar la suficiencia e idoneidad de tales documentos.
- Si los bienes y/o servicios entregados no reúnen las condiciones de calidad requeridas, el Proveedor se obliga a reponerlos o reemplazarlos dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud de la Organización, sin perjuicio del derecho de la Organización de dar por terminada la relación contractual.
- Garantizar el cumplimiento de la calidad del bien y/o servicio, así como el cumplimiento de las licencias y permisos que le sean exigibles en razón de su actividad.
- Asegurar la disponibilidad de su personal para atender las auditorías que sean requeridas por la Organización.
- Solicitar a la Organización la información complementaria que precise e informar de las dificultades encontradas durante la ejecución de los servicios.
- Contar con personal en número suficiente, debidamente calificado y con experiencia, durante toda la vigencia de los Términos y Condiciones.
- Devolver a la Organización, a la terminación de la relación contractual, toda la información, elementos, equipos o documentos que ésta le hubiese proporcionado.

9. GESTIÓN DE PROVEEDORES

La Organización podrá realizar auditorías, seguimientos e inspecciones al cumplimiento de las obligaciones e indicadores de gestión por parte del Proveedor, con el fin de verificar la correcta ejecución de los Términos y Condiciones.

El Proveedor proporcionará la ayuda razonable que necesite el personal designado por la Organización para efectuar la auditoría o inspección correspondiente. Asimismo, el Proveedor corregirá en el tiempo establecido por la Organización, y sin costo alguno, cualquier deficiencia observada.

10. SEGUROS

Este numeral aplica exclusivamente para los servicios que requieran la constitución de seguros, pólizas o garantías ("Seguros"), de conformidad con lo establecido por la Organización.

El Proveedor acepta que, en caso de que la Organización requiera Seguros, deberá constituirlos dentro de los diez (10) días siguientes a la aceptación de los Términos y Condiciones, y mantenerlos vigentes durante toda la relación contractual. El costo de los Seguros será a exclusivo cargo del Proveedor.

11. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

Al incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes y/o servicios se impondrá la multa y/o sanción definida en el Documento de Compra. En caso de no estar establecida, se impondrá una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del pedido por cada día de atraso, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor total. El Proveedor acepta y autoriza que la Organización descuente el valor de dicha multa de los pagos pendientes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Organización se reserva el derecho de ejercer las acciones adicionales a que haya lugar. Los montos de las penalidades pactadas no limitarán la tasación de cualquier daño o perjuicio ocasionado a la Organización por el incumplimiento del Proveedor.

12. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

El Proveedor no podrá ceder total o parcialmente los servicios contratados sin previo consentimiento por escrito de la Organización a través del Área Administradora.

No se considerará como cesión la subcontratación por parte del Proveedor, bajo su plena responsabilidad, para la adquisición de insumos o partes destinadas a la elaboración de los bienes y/o la prestación de los servicios. No obstante, el Proveedor no se exime de responsabilidad ante la Organización.

13. CAUSALES DE TERMINACIÓN

- a) Por mutuo acuerdo entre las Partes.
- b) Por decisión unilateral de la Organización cuando el Proveedor se encuentre en causal de disolución, liquidación y/o reorganización empresarial.
- c) Por terminación de la vigencia del último Documento de Compra emitido.
- d) Por decisión unilateral de la Organización cuando la calidad de los bienes y/o servicios no corresponda a las necesidades contratadas.
- e) Por decisión unilateral de la Organización cuando exista incumplimiento por parte del Proveedor de las condiciones contenidas en el Documento de Compra.
- f) Por decisión unilateral de la Organización en cualquier momento, dando aviso al Proveedor con al menos treinta (30) días calendario de anticipación, sin derecho a indemnización alguna por el solo hecho de la terminación.
- g) Por incumplimiento del Proveedor de las obligaciones establecidas en la cláusula de Ética y Cumplimiento.
- h) Por incumplimiento del Proveedor en materia de seguridad y salud en el trabajo y obligaciones ambientales.
- i) Por revelación de información de carácter confidencial o de cualquier secreto técnico o comercial de la Organización.
- j) Por la cesión total o parcial sin la respectiva aprobación escrita de la Organización.
- k) Mediante aviso por escrito de la Organización, en caso de que se revele la existencia de cualquier acto irregular en el proceso de selección del Proveedor, incluyendo actos de corrupción, sobornos o manipulación.

Parágrafo: Las causales de terminación señaladas en los literales b), d), e), g), h), i), j) y k) tendrán efecto inmediato o en el plazo que determine la Organización.

14. INDEMNIDAD

El Proveedor saldrá en defensa, indemnizará, responderá y mantendrá libre de perjuicios a la Organización, a sus empleados, directivos, accionistas, su matriz, filiales, subsidiarias y/o compañías relacionadas (en adelante los "Indemnizados"), de cualquier responsabilidad, reclamación, pérdida, acción legal, gasto (incluyendo honorarios de abogados), así como sanciones y condenas judiciales derivados de cualquier acción u omisión del Proveedor o de sus empleados y/o dependientes.

Asimismo, el Proveedor deberá responder directa y exclusivamente por todas las consecuencias que se desprendan de pérdidas o daños ocurridos a los Indemnizados con ocasión de los servicios prestados o derivados del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.

15. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Organización y el Proveedor se comprometen a dar cumplimiento a las normas aplicables sobre Protección de Datos Personales. Si con ocasión del Documento de Compra se realiza Tratamiento de datos personales por parte del Proveedor (en adelante el "Encargado del Tratamiento") en nombre de la Organización (en adelante el "Responsable del Tratamiento"), le serán aplicables al Proveedor todas las obligaciones definidas para los Encargados del tratamiento en las leyes de protección de datos personales vigentes y aplicables.

El Encargado acepta conocer, consentir y dar cumplimiento a la(s) Política(s) de Privacidad del Responsable y declara que no existe ninguna sanción y/o investigación en curso relacionada con el incumplimiento de las legislaciones de protección de datos personales.

El Proveedor deberá informar de manera inmediata al Responsable acerca de cualquier incidente de seguridad, violación de los códigos de seguridad o la pérdida, robo y/o acceso no autorizado a sus bases de datos o información relacionada con datos personales otorgados por la Organización.

Nota especial: Dada la naturaleza de los servicios de Isoesthetic en el sector de turismo médico y estético, el Proveedor reconoce que podrá tener acceso a datos personales sensibles relacionados con la salud de los pacientes, comprometiéndose a aplicar las medidas de seguridad reforzadas que la legislación exige para esta categoría de datos.

16. CONFIDENCIALIDAD

Ninguna de las Partes podrá, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra, comunicar o revelar a ninguna tercera persona el contenido de los Términos y Condiciones o cualquier otra información obtenida por razón de su firma o durante su ejecución, excepto a sus ejecutivos, directores, asesores legales, auditores y aseguradores, o cuando: (a) la información sea solicitada por orden judicial o administrativa de autoridad competente; (b) sea presentada en cualquier proceso o litigio; o (c) sea revelada conforme a ley.

Sin perjuicio de lo anterior, la Organización podrá compartir sin requerir consentimiento previo la información contenida en estos Términos y Condiciones con cualquiera de sus compañías relacionadas, controlantes o controladas, incluidos sus ejecutivos, directores, asesores y auditores.

17. ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Isoesthetic ejecuta su relación comercial con terceras partes bajo estándares éticos y de conducta empresarial. Las Partes declaran, garantizan y se obligan a que durante la vigencia de los Términos y Condiciones:

- Sus representantes cumplen y cumplirán con las leyes aplicables y mantendrán todas las licencias y permisos requeridos.
- No realizarán, autorizarán ni prometerán pago alguno o transferencia de cualquier cosa de valor, directa o indirectamente, a cualquier funcionario de gobierno o persona privada con propósitos de conseguir una ventaja inapropiada.
- Sus recursos no provienen del lavado de dinero u otra actividad ilícita.
- En caso de advertir cualquier actuación que atente contra la ética o que sea considerada corrupta, la contraparte se obliga a informar de inmediato a la Organización.

En caso de incumplimiento de esta cláusula, la Organización tendrá la facultad de dar por terminados de forma inmediata estos Términos y Condiciones.

18. FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes será responsable por incumplimiento de las obligaciones contraídas cuando se encuentre imposibilitada de ejecutarlas debido a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito conforme a la ley.

Si la fuerza mayor se prolongara por un período superior a quince (15) días, cualquiera de las Partes podrá terminar unilateralmente estos Términos y Condiciones sin sanción ni indemnización a favor de la otra Parte.

19. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La presente relación contractual estará regida por las leyes de la República de Colombia.

Las diferencias surgidas en relación con la celebración, interpretación, ejecución, incumplimiento y/o terminación de los Términos y Condiciones se solucionarán entre las Partes en primera instancia a través de arreglo directo. Si transcurrido un mes no se ha llegado a un acuerdo, las Partes resolverán la controversia mediante Arbitraje Nacional del Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín, de acuerdo con las siguientes reglas:

- a) Los árbitros serán designados por las Partes de acuerdo con las reglas de cuantía del Reglamento.
- b) La sede del arbitraje será el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín.
- c) Los árbitros decidirán en derecho.
- d) El lenguaje del procedimiento arbitral será español.

20. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Proveedor deberá dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de promoción de salud en el trabajo, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, afiliación al sistema general de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, entre otras aplicables en virtud de estos Términos y Condiciones.

El Proveedor declara conocer los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo, y se obliga a transmitir esta información a sus trabajadores, contratistas y subcontratistas. La Organización podrá exigir al Proveedor que retire del lugar de ejecución de los servicios a aquellos trabajadores que no cumplan con las normas aquí indicadas.

21. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL

El Proveedor se obliga a adelantar las actividades relativas a estos Términos y Condiciones en cumplimiento de la legislación ambiental vigente aplicable y las normas y políticas ambientales de la Organización.

Asimismo, el Proveedor se obliga a abstenerse de realizar cualquier acción u omisión que constituya o pueda constituir una infracción ambiental, y a informar oportunamente los eventos que puedan generar un riesgo ambiental o legal para la Organización.

22. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los Términos y Condiciones no otorgan al Proveedor ninguna licencia y/o autorización de uso sobre elementos de propiedad intelectual (marca, lema y nombre comercial, entre otros) de la Organización, su matriz, filiales o compañías relacionadas.

Salvo autorización expresa, previa y por escrito de la Organización, el Proveedor no podrá anunciarse como contratista/proveedor de la Organización, ni divulgar la existencia de las relaciones comerciales que tenga con ésta.

En caso de que el servicio prestado por el Proveedor implique la creación de propiedad intelectual (contenido, fotografías, piezas de publicidad, software), los derechos patrimoniales serán cedidos de manera exclusiva a la Organización. Los derechos morales serán reconocidos y respetados por las Partes.

23. NO EXCLUSIVIDAD

La Organización podrá contratar con otras personas naturales o jurídicas los bienes y/o servicios a los que se refieren los Términos y Condiciones.

24. NATURALEZA DE LA RELACIÓN

Las Partes manifiestan que la relación surgida entre ellas es de naturaleza comercial y que no se establece ninguna relación laboral entre la Organización y el Proveedor, ni entre aquella y los empleados, representantes y contratistas del Proveedor. En consecuencia, el Proveedor será el único responsable por el pago de salarios, indemnizaciones, prestaciones sociales y demás acreencias de sus empleados.

25. AUTORIZACIONES

El Proveedor declara que:

- a) Ha obtenido todas las aprobaciones y consentimientos necesarios para establecer esta relación comercial en los términos establecidos en este documento.
- b) Si es persona jurídica, está debidamente constituida y válida conforme a las normas aplicables de su lugar de constitución.

26. ACEPTACIÓN

El envío de una Oferta o propuesta comercial por parte del Proveedor en respuesta a una solicitud de cotización de la Organización constituye la **aceptación automática e incondicional** de los presentes Términos y Condiciones Generales de

Contratación de Isoesthetic en su totalidad.

Para todos los efectos legales, la presentación de la Oferta se entenderá como manifestación expresa de voluntad del Proveedor de someterse a las disposiciones aquí contenidas.